

قراءة

فى القانون الإطار 51.17

المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمى

د. عبد الله بوغوتة

مدير المركز الجهوى لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق

وجدة، 26 يونيو 2020

مرجعيات القانون الإطار 51.17



التوجيهات الملكية السامية
خطاب عيد العرش (30 يوليوز 2015)

دستور المملكة المغربية

2011

(الفصول 31 و 71)



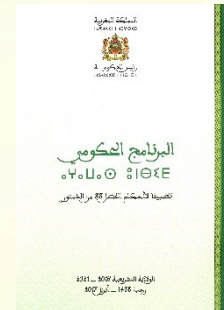
الرؤية الاستراتيجية
للاصلاح 2030 - 2015
الإنصاف وتكافؤ الفرص
والجودة للجميع

الميثاق الوطني
للتربية والتكوين (1999)



المخطط التنفيذي
للبرنامج الحكومي
قطاع التربية الوطنية

البرنامج الحكومي
2021.2016
المحور الرابع



المواثيق الدولية
وخاصة المتعلقة
بالطفل والتربية والتعليم



قراءة في القانون الإطار 51,17 - عبد الله بوغوتة - وجدة - الخميس 26 يونيو 2020

القانون الإطار 51.17 في سياق الإصلاح

1997 . تكليف اللجنة الملكية الخاصة بالتربية و التكوين

1999. الميثاق الوطني للتربية والتكوين

2000. العشرية الوطنية للتعبئة المجتمعية لإصلاح منظومة التربية و التكوين. (2000 – 2009)

2008. تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (تقرير نصف العشرية)

2009 . البرنامج الاستعجالي (2009 – 2012)

2013. تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول المرحلة 2000.2013

20 ماي 2015: تقديم الرؤية الاستراتيجية للملك الذي وجه رئيس الحكومة إلى صياغة قانون إطار.

04 يناير 2018: مصادقة المجلس الحكومي على المشروع

20 غشت 2018: مصادقة المجلس الوزاري على المشروع

22 يوليوز 2019: مصادقة البرلمان على المشروع

19 غشت 2019: نشر القانون الإطار 51.17 في الجريدة الرسمية

بطاقة تعريفية

القانون. الإطار صنف من أصناف القوانين التي تصدر عن البرلمان تهدف إلى تحديد الإطار العام لنشاط الدولة في مجال من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... ويتعلق الأمر بالنسبة للقانون. الإطار رقم 51.17 بمجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

جاء تنفيذًا للتعليمات الملكية الموجهة للحكومة في 20 ماي 2015، من أجل "صياغة الإصلاح في إطار تعاقد وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد".

يستند إلى دستور 2011 (الفصلان 31 و71)، والرؤية الاستراتيجية.

تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 20 غشت 2018.

أحيل على مجلس النواب في 05 شتنبر 2018، وصودق عليه في البرلمان بتاريخ: 22 يوليوز 2019

صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 في 7 ذي الحجة 1440 الموافق لـ 19 غشت 2019 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 6805 بتاريخ 19 غشت 2019.

يتضمن من ديباجة و 10 أبواب و 59 مادة، ويتعين على الحكومة أن تضم برهجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه (المادة 59).

بنية القانون الإطار 51.17

بالإضافة إلى الديباجة، يتضمن القانون الإطار عشرة أبواب موزعة على 59 مادة كما يلي:

الباب	موضوعه	عدد مواد	ترقيمها
الأول	أحكام عامة	2	من 1 إلى 2
الثاني	مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها	4	من 3 إلى 6
الثالث	مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها	12	من 7 إلى 18
الرابع	الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها	8	من 19 إلى 26
الخامس	المناهج والبرامج والتكوينات	9	من 27 إلى 35
السادس	الموارد البشرية	4	من 36 إلى 39
السابع	مبادئ وقواعد حكام منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي	5	من 40 إلى 44
الثامن	مجانبة التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي	8	من 45 إلى 52
التاسع	تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة	4	من 53 إلى 56
العاشر	أحكام انتقالية وختامية	3	من 57 إلى 59

1- مدلول بعض مصطلحات القانون الإطار 51.17

المتعلم

كل مستفيد من الخدمات التعليمية أو التكوينية أو هما معا التي تقدمها مؤسسات التربية والتعليم والتكوين بمختلف أصنافها وبأي شكل من الأشكال، سواء بصفته تلميذا أو طالبا أو متدربا أو بأي صفة أخرى؛

المادة 2

التناوب اللغوي

مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس الي جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.

المادة 2

1- مدلول بعض مصطلحات القانون الإطار 51.17

السلوك المدني

التشبث بالثوابت الدستورية للبلاد، في احترام تام لرموزها وقيمتها الحضارية المنفتحة، والتمسك بالهوية بشتى روافدها، والاعتزاز بالانتماء للأمة، وإدراك الواجبات والحقوق، والتحلي بفضيلة الاجتهاد المثمر وروح المبادرة، والوعي بالالتزامات الوطنية، وبالمسؤوليات تجاه الذات والأسرة والمجتمع، والتشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش؛

المادة 2

الاطار الوطني المرجعي للإشهاد

آلية لتحديد وتصنيف الشهادات على الصعيد الوطني، وفق شبكة مرجعية من المعايير تنطبق على مستويات محددة من نتائج التعليمات، تراعي حاجات سوق الشغل وتنمية المجتمع؛

المادة 2

1- مدلول بعض مصطلحات القانون الإطار 51.17

الأطفال في وضعية خاصة

الأطفال المتخلى عنهم أو في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج، المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأطفال المقيمون بالمراكز والمؤسسات المستقبلية للأحداث الجانحين، وأبناء الأجانب الوافدين الموجودين في وضعية صعبة؛
المادة 2

الانصاف وتكافؤ الفرص

ضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة، دون أي شكل من أشكال التمييز؛
المادة 2

1- مدلول بعض مصطلحات القانون الإطار 51.17

الجودة

تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكانياته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية؛
المادة 2

مشروع المؤسسة

الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجراة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها؛
المادة 2

1- مدلول بعض مصطلحات القانون الإطار 51.17

التصديق على المكتسبات المهنية والحرفية

آلية للتقييم والاعتراف بمكتسبات التعلم المتأدية من التجربة المهنية والمؤهلات الشخصية قصد تمكين المترشح من متابعة الدراسة؛
المادة 2

التعلم مدى الحياة

كل نشاط يتم في أي لحظة من لحظات الحياة بهدف تطوير المعارف أو المهارات أو القدرات أو الكفايات في إطار مشروع شخصي أو مهني أو مجتمعي
المادة 2

2. مبادئ

منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

وأهدافها

ووظائفها

2- أهداف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد واعتبارها مرجعا أساسيا

الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة للانفتاح والاندماج في الحياة

تعميم التعليم ذي الجودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس باعتباره حقا للطفل وواجبا على الدولة وملزما للأسرة

تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب من العلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن

مكافحة الهدر والانقطاع المدرسيين وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة أو إعدادهم للاندماج المهني

تأمين فرص التعلم والتكوين مدى الحياة وتيسير شروطه لكسب رهان مجتمع المعرفة وتنمية الراسمات البشري وتثمينه

التشجيع والتحفيز على قيم النبوغ والتميز والابتكار في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين ومكوناتها

احترام حرية الابداع والفكر والعمل على نشر المعرفة والعلوم ومواكبة المستجدات التي تعرفها مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا والمعرفة

اعتماد هندسة لغوية منسجمة في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها

تحسين جودة التعليمات والتكوين وتطوير الوسائل اللازمة لذلك (التعلم عبر التكنولوجيات الحديثة، الرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين، النهوض بالبحث التربوي، المراجعة المنتظمة للمناهج والبرامج والتكوينات)

توسيع نطاق أنظمة التغطية الاجتماعية للمتعلمين من ذوي الاحتياجات لمساعدتهم على متابعة الدراسة في ظروف ملائمة

2- مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

الثوابت الدستورية المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي

الهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح ...

قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة

التقيد بمبادئ المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكونات المنظومة وفي تقديم خدماتها لفائدة المتعلمين

اعتبار الاستثمار في التربية والتكوين والبحث العلمي استثمارا منتجا في الراسمال البشري ورافعة للتنمية المستدامة ودعامة اساسية للنموذج التنموي للبلاد

تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لفائدة الاسر المعوزة لتحفيزها على ضمان تدرس ابنائها

التحسين المستمر لجودة التربية والتكوين والبحث العلمي لضمان نجاعة المنظومة

التدبير الناجم والأمثل للمنظومة استنادا إلى حكمة تقوم على روح التغيير والتجديد والملاءمة لمواكبة مستجدات العصر

اعتماد منهجية التقييم الدوري والمنتظم للمنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها من أجل قياس مردوديتها ومدى تحقيق الأهداف المرسومة لها

التطوير المستمر للنموذج البيداغوجي المعتمد، والعمل على تجديده بما يمكن المتعلم من اكتساب المهارات والكفايات اللازمة

ضمان ملاءمة مواصفات تكوين خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل والاستجابة لحاجيات البلاد في التنمية

تحقيق الانسجام مع الخيارات المجتمعية الكبرى وضمان الانفتاح الضروري والمواكبة اللازمة لمستجدات العصر

2- وظائف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

التنشئة الاجتماعية والتربية على قيم المواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني

التعليم والتعلم والتكوين والتأهيل والتأطير

نشر المعرفة والاسهام في تطوير البحث والابتكار ودعم التميز الاستحقاق

الاسهام في التطورات العلمية والتقنية والمهنية أخذا بعين الاعتبار حاجيات البلاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

تحقيق الاندماج الثقافي للمتعلم وتيسير اندماجه وتفاعله الإيجابي مع محيطه

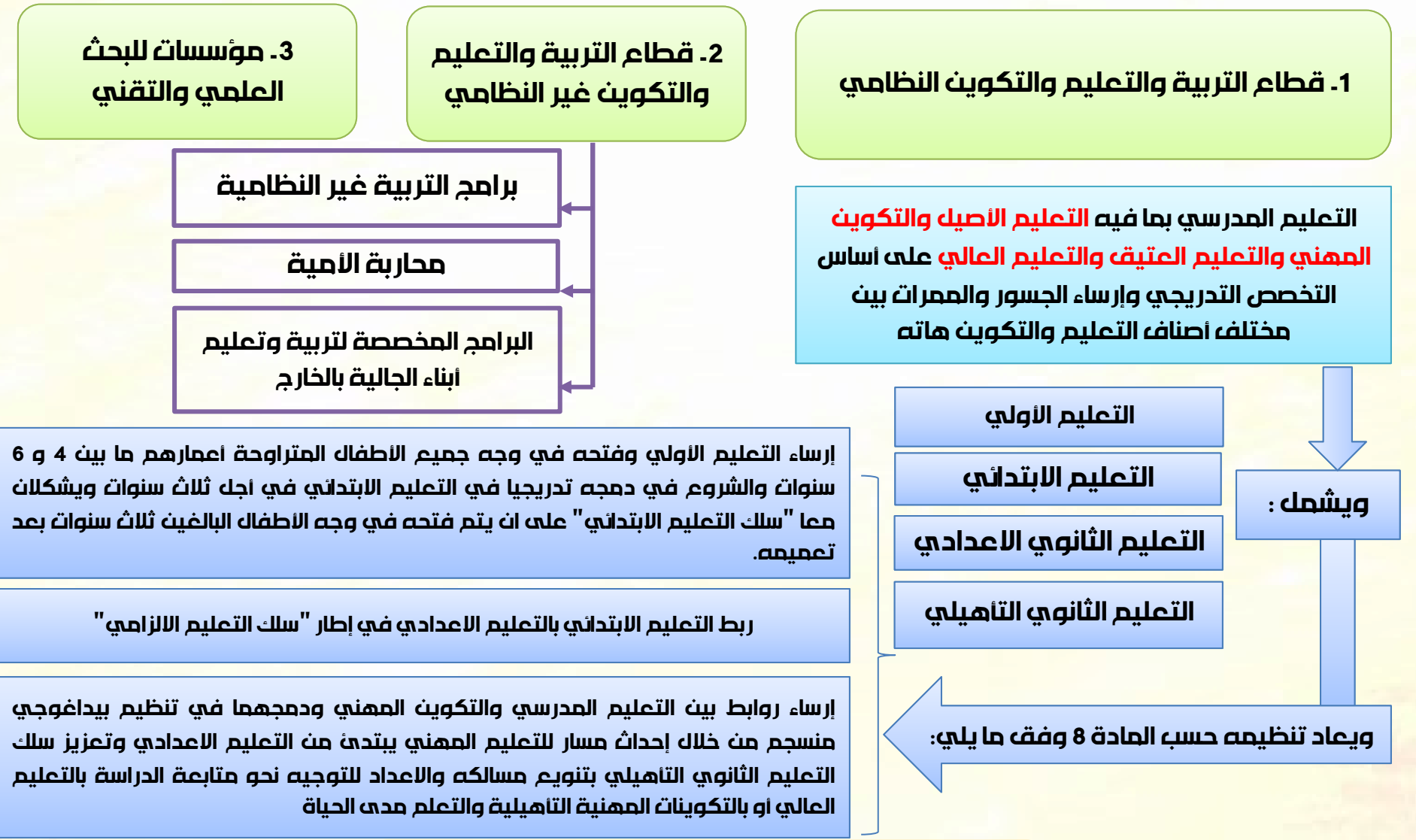
إدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية بما يكفل تعريف الأجيال القادمة بالموروث الثقافي الوطني وتثمينه والانفتاح على الثقافات الأخرى

3. مكونات

منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

وهيكلتها

3- مكونات منظومة التربية والتكوين والتكوين النظامي



3- مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بقطاعيها العام والخاص وهيكلتها

مقتضيات خاصة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص (المادة 13)

التزامات القطاع الخاص

الالتزام بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها

المساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الاسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة

الالتزام في غضون 4 سنوات بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة

يحدد نص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة هذه المؤسسات في تقديم خدماتها بالمجان للفئات المذكورة.

التدابير اللازمة لتمكين القطاع الخاص من الوفاء بالتزاماته:

مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على مؤسسات القطاع الخاص

وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من الاسهام في مجهود تعميم التعليم الالزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محو الأمية خاصة بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصائص

تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات القطاع الخاص وفق معايير تحدد بمرسوم

3- مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بقطاعيها العام والخاص وهيكلتها

المقتضيات المرتبطة بأجال للتنفيذ

المادة 11

تنويع عرض
التكوين المهني
بجميع مستوياته
واصنافه وتأهيل
مؤسساته

6 سنوات

المادة 8

إرساء التعليم الأولي
وفتحه في وجه
جميع الأطفال
المتراوحة أعمارهم
ما بين 4 و 6 سنوات

3 سنوات

الهيئات والآليات المحدثة

المادة 18 فقرة 5

مرصد للملاءمة
بين المهن
والتكوينات
الجديدة وحاجات
سوق الشغل

السلطات الحكومية
المختصة

المادة 16 فقرة 3

مجلس وطني
للبحث العلمي
والتقني يناط به
تتبع استراتيجية
البحث العلمي
والتقني والابتكار
والتنسيق بين
المتدخلين في
المجال

السلطات الحكومية
المختصة

مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بقطاعيها العام والخاص وهيكلتها

الولوج إلى التعليم المدرسي (المادة 19)

يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال البالغين سن التمدرس (4 إلى 16 سنوات) إلزاميا، ويقع هذا الالتزام على عاتق الدولة أو الأسرة أو أي شخص مسؤول قانونا عن رعاية الطفل.

التدابير اللازمة من أجل تعميم التعليم الإلزامي (المادة 20)

تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تدرّس المتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي

تخويل التدرّس بالوسط القروي وشبه الحضي والمناطق ذات الخصائص تميزا إيجابيا

تعميم تدرّس الفتيات في الوسط القروي من خلال وضع برمجة محلية خاصة بذلك

وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصائص

تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي ولاسيما جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ

تعزيز الفضاءات الملائمة للتدرّس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية من ولوجيات وبنيات رياضية وثقافية

تعزيز وتعميم برامج للدعم الحادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة قصد تمكين أبنائها من متابعة تدرّسهم

توسيع نطاق المدارس الجماعية ولاسيما بالوسط القروي والعمل على تطويرها ودعمها في إطار اتفاقيات للشراكة

وضع برامج متكاملة للتدرّس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين لأي سبب كان لإعادة إدماجهم المدرسي

4. الولوج

إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

وآليات الاستفادة من خدماتها

4- الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها

الاستفادة من الخدمات الاجتماعية (المادة 21)

يتعين على الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات المنظومة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص :

خدمات الايواء والاطعام بالنسبة للمتعلمين من ذوي الاحتياج

نظام التغطية الصحية لفائدة المتعلمين غير المستفيدين برسم أي نظام آخر

نظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقين الذين توجد امهاتهم وآباؤهم أو اولياؤهم أو المتكفلون بهم في وضعية هشّة

نظام تفضيلي للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة منها قصد متابعة دراستهم العليا

الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها

المقتضيات والتدابير المرتبطة بآجال للتنفيذ

تعمل الدولة، اعتمادا على إمكانياتها الذاتية أو في إطار شراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وأي شركاء آخرين على تعبئة جميع الموارد المتاحة واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة من أجل القيام بصفة تدريجية بالأعمال التالية :

المادة 20	المادة 22 فقرة 2	المادة 22 فقرة 3	المادة 22 فقرة 4	المادة 23	المادة 25
تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس	إنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها	سد الخصاص الحاصل في عدد المؤسسات وتزويدها بالاطر التربوية والإدارية الكافية وبالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة	إقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة تشرف عليها اطر متخصصة وتعميمها على الصعيد الوطني	استدامة التعلم والقضاء على الأمية	وضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة يقوم على تعزيز وإرساء تكوينات مهنية وجامعية متخصصة
6 سنوات	3 سنوات	6 سنوات	3 سنوات	10 سنوات	3 سنوات

تعتبر الآجال المنصوص عليها في القانون-الإطار آجالا كاملة وتحتسب ابتداء من تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ (المادة 58).

5 - المناهج

والبرامج

والتكوينات

5- المناهج والبرامج والتكوينات

مقتضيات خاصة بالمناهج والبرامج والتكوينات

تتولى السلطات الحكومية المعنية بتشاور مع مختلف الشركاء العمل على تجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية والسهر على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية المعتمدة وتطوير موارد ووسائل العملية التعليمية ومراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والارشاد الجامعي وإصلاح نظام التقييم والامتحانات والإشهاد (المادة 27):

المبادئ والقواعد والآليات المؤطرة لعمل اللجنة

- ✓التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات المنظومة ومستوياتها والاسترشاد بالتجارب الأجنبية الناجحة؛
- ✓التخطيط التوقعي لحاجات المتعلمين وخصوصياتهم مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحلية والجهوية لمحيطهم الاجتماعي والاقتصادي؛
- ✓اعتماد منهجية تفاعل المعارف وتكامل التخصصات؛
- ✓جعل المتعلم محور الفعل التربوي وفاعلا أساسيا في بناء التعلم؛
- ✓تدبير الزمن المدرسي والايقاعات بكيفية تجعلها ملائمة مع محيط المدرسة؛
- ✓تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية في ممارسة أنشطة التدريس والتكوين والتعلم؛
- ✓مراجعة الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية والعمل على تجديدها وملاءمتها بكيفية مستمرة؛
- ✓استثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي من أجل الرفع من جودة البرامج والمناهج والتكوينات؛
- ✓اعتماد برامج للاستكشاف المبكر للنبوغ والتفوق لدى المتعلمين؛
- ✓الزامية إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية في صلب المناهج والبرامج والتكوينات؛
- ✓إقرار آليات دائمة للتقييم والمراجعة المستمرة للمناهج والبرامج والتكوينات مع مراعاة مبادئ التخفيف والتبسيط والمرونة.

مهمتها

إعداد إطار مرجعي للمناهج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات والسهر على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة

المادتان 28 و 29

إحداث لجنة دائمة لدى السلطات الحكومية المختصة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات المنظومة + مجموعات عمل متخصصة

5- المناهج والبرامج والتكوينات

مقتضيات خاصة بالهندسة اللغوية المعتمدة

مركزات ومبادئ الهندسة اللغوية المعتمدة

المادة 31

تحدد الهندسة اللغوية المعتمدة عناصر السياسة اللغوية المتبعة في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها

- ✓ إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، اكتساب المعارف والكفايات، تحقيق الانفتاح على المحيط المحلي والكوني، ضمان الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي؛
- ✓ تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص؛
- ✓ اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور؛
- ✓ إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛
- ✓ إعمال مبدأ التناوب اللغوي؛
- ✓ العمل على تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة

تحدد تطبيقات الهندسة اللغوية بموجب نصوص تنظيمية بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

5- المناهج والبرامج والتكوينات

التدابير اللازمة اتخاذها من قبل السلطات الحكومية في مجال المناهج والبرامج والتكوينات

المادة 33

تطوير موارد ووسائل التدريس

✓ تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعليم وتحسين مردوديتها؛
✓ إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين مختصين في هذا المجال؛
✓ تنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملًا للتعلم الحضوري؛
✓ تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها؛
✓ إدماج التعليم الإلكتروني تدريجياً في أفق تعميمه.

المادة 32

الهندسة اللغوية

✓ مراجعة عميقة لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات اليداكتيكية المعتمدة في تدريسها؛
✓ مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجياً على مستوى التعليم المدرسي؛
✓ مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية طبقاً للمقاربات والطرائق التعليمية الجديدة؛
✓ تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات على صعيد التعليم العالي وفتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية؛
✓ إدراج وحدة دراسية تلقن باللغة العربية في المسالك المدرسة باللغات الأجنبية في التعليم العالي؛
✓ إدراج التكوين باللغة الإنجليزية في تخصصات وشعب التكوين المهني إلى جانب اللغات المعتمدة في التكوين؛
✓ تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من اكتساب كفايات لغوية متعددة مع تقيدهم باستعمال اللغة المقررة في التدريس.

5- المناهج والبرامج والتكوينات

التدابير اللازمة اتخاذها من قبل السلطات الحكومية في مجال المناهج والبرامج والتكوينات

المادة 35

نظام التقييم والامتحانات والإشهاد

- ✓ تطوير دلائل مرجعية للأنشطة التقييمية حسب مختلف المستويات والأسلاك وأطوار التكوين؛
- ✓ العمل على تجديد وتطوير أدوات وأساليب التقييم المعتمدة بها يجعل نظام التقييم يعكس بصدق مؤهلات وكفايات المتعلم ويمكن من قياس مكتسباته؛
- ✓ تكييف أنظمة التقييم ولاسيما نظام الامتحانات والمراقبة المستمرة مع مختلف أصناف التعليمات مع مراعاة ظروف وحالات المتعلمين في وضعية إعاقة أو الموجودين بالمراكز والمؤسسات المستقبلية للأحداث الجانحين أو الموجودين في حالة اعتقال؛
- ✓ وضع إطار وطني مرجعي للإشهاد والتصديق يتضمن على الخصوص قواعد ومعايير تصنيف الشهادات والتصديق على المكتسبات المهنية والحرفية.

المادة 34

نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي

- ✓ التوجيه والإرشاد المبكران نحو الميادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم المدرسي والمهني والجامعي الملئم لميولاتهم وقدراتهم؛
- ✓ تجديد الآليات المعتمدة في التوجيه التربوي من خلال اعتماد الروايز مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التحصيل الدراسي وميول واختيارات المتعلم ومشروعه الشخصي؛
- ✓ تعزيز البنيات والوحدات المكلفة بالتوجيه والإرشاد والاعلام وتقويتها ووضع موارد بشرية متخصصة رهن إشارتها؛
- ✓ اعتماد آلية للتنسيق الوثيق بين قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني؛
- ✓ وضع دلائل مرجعية للتوجيه والإرشاد والاعلام والعمل على تحيين مضامينها باستمرار.

5- المناهج والبرامج والتكوينات

الهيئات والأجهزة المحدثة

المقتضيات والتدابير المرتبطة بأجاله للتنفيذ

المادتان 28 و 29

لجنة دائمة
تعنى بالتجديد
والملاءمة
المستمرين
لمناهج وبرامج
وتكوينات
مختلفة مكونات
المنظومة +
مجموعات عمل
متخصصة

السلطات الحكومية
المختصة

المادة 35

الهيئة الوطنية
المستقلة المكلفة
بوضع الإطار
الوطني المرجعي
للإشهاد والتصديق
(تمثل فيها مختلف
قطاعات التعليم
والتكوين
والمنظمات
المهنية)

السلطات الحكومية
المعنية

المادة 30

إعداد الإطار
المرجعي
للمناهج والدلائل
المرجعية للبرامج
والتكوينات من
طرف اللجنة
الدائمة لتجديد
وملاءمة المناهج
والبرامج
والتكوينات

3 سنوات ابتداء من
تاريخ شروع اللجنة
في ممارسة
مهامها

المادة 31

العمل على
تهيئة
المتعلمين من
اجل تمكينهم
من إتقان
اللغات الأجنبية
في سن مبكرة
وتأهيلهم
قصد التملك
الوظيفي
لهذه اللغات

6 سنوات

المادة 34

مراجعة
شاملة
لنظام
التوجيه
المدرسي
والمهني
والإرشاد
الجامعي

6 سنوات

المادة 35

مراجعة
شاملة
لنظام
التقييم
والامتحانات
والإشهاد

6 سنوات

6. الموارد البشرية

6- الموارد البشرية

المستجدات:

الاعتماد على نظام الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات في عملية إسناد المسؤوليات التربوية والإدارية وتقييم الأداء والترقي المهني (المادة 37 فقرة 1)؛

إقرار شرط التكوين الأساسي لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش (المادة 38)؛

جعل التكوين المستمر ضمن عناصر تقييم الأداء (المادة 39)؛

التزامات السلطات الحكومية المختصة:

مراجعة برامج ومناهج التكوين الأساسي لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات ومستويات المنظومة (المادة 39 فقرة 1)؛

ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة من الفئات المهنية العاملة بالقطاع مع الدلائل والأطر المرجعية (المادة 37 فقرة 4)؛

وضع ميثاق تعاقدية لآخلاقيات مهن التربية والتكوين (المادة 36)؛

وضع برامج سنوية للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة الأطر المذكورة (المادة 39 فقرة 2)؛

7. مبادئ وقواعد

حكمة

منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

7- مبادئ وقواعد حكمة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

المبدأ العام:

مواصلة تفعيل سياسة اللامركزية واللامركز في تدبير المنظومة على المستوى التربوي وإعمال مبدأ التفريع (المادة 40)؛

قيام منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي خاصة الجامعات والأكاديميات على مبادئ الديمقراطية والمسؤولية والتفويض والشفافية والمحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط المساطر والمراقبة الداخلية (المادة 41)

تدابير الأجراء:

إعادة هيكلة بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة على المستوى التنظيمي، بما يلزم مهامها الجديدة، على أساس مبادئ التكامل في الوظائف والتناسق في المهام والترشيد في استعمال الموارد مع تعزيز استقلاليتها بكيفية تدريجية

نقل الصلاحيات اللازمة لتسيير مرافق المنظومة وتحويل الوسائل الضرورية لممارستها بكيفية فعالة

وضع آلية لتحقيق التعاضد في الموارد والممتلكات والتجهيزات المرصودة لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على الصعيد التربوي

تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدية مع إقرار آلية للتبعية والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية

إرساء استقلالية مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي باعتماد مشروع المؤسسة أساساً لتنميتها المستمرة وتدبيرها الناجم

تشجيع الشراكات الجهوية والمحلية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، من أجل إنجاز برامج ومشاريع مشتركة

8. مجانية التعليم وتتويج مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

8- مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

المجانية كمبدأ عام:

تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الامكانيات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة (المادة 45)

مصادر التمويل

الدولة وباقي الشركاء المعنيين وخصوصا الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص (المادة 46)

تطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بتمويل تعميم التعليم الالزامي والتعليم عن بعد والتربية غير النظامية ومكافحة الأمية والتعليم مدى الحياة وتنمية البحث العلمي والرفع من جودة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (المادة 48)

8- مجانية التعليم وتنوع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

الأجهزة والآليات المحدثة في مجال التمويل

المادة 52

نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين يتضمن كشفا حسابيا يوضح طبيعة التكاليف والموارد وكيفية استعمالها ومبرراتها ومقاييس مردوديتها وقياس نجاعتها وارتباطها بالأهداف المحددة لكل تكليف

المادة 49

تعزير الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية بموارد إضافية

المادة 47

إحداث صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها بموجب قانون للمالية يتم تمويله في إطار الشراكة مع طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء

السلطات الحكومية المختصة

الحكومة

السلطات الحكومية المختصة

9. تقييم

منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
والإجراءات المواكبة
لضمان الجودة

9- تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة

المادة 53

ـ مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لمهام التقييم التي تقوم بها المؤسسات الحالية، قصد إعادة هيكلتها وتجميعها ووضع معايير مرجعية لعملها وإقرار أساس تعاقدى لبرامج عملها مع السلطات والهيئات والمؤسسات المعنية بعمليات التقييم، مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ـ وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كاساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها ووضعها رهن إشارة مؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي والفاعلين التربويين وسائر العاملين في القطاعين العام والخاص

إحداث نظام خاص للتتبع والتقييم والمراجعة المنتظمة من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف المحددة في القانون الإطار ومواكبة مسار إصلاح المنظومة واقتراح التدابير اللازمة لتطوير أدائها والرفع من مردوديتها وتحقيق النتائج المتوخاة منها ولاسيما من خلال:

9- تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة

أصناف التقييم
(المادة 54)

مجالاته:

- تقدير مستوى تطور المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة ومدى جودة الخدمات المقدمة للمتعلمين؛
- تقييم مختلف عناصر الهندسة البيداغوجية المطبقة في كل مستوى من مستويات المنظومة وخصوصا منها المتعلقة بالمناهج والبرامج والتعلميات والتكوينات والمعينات والوسائط التربوية والممارسات البيداغوجية والتكوينية وأداء الفاعلين؛
- إنجاز تقييمات كمية وكيفية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين في مختلف مستويات المنظومة؛
- قياس مستوى أداء ونجاعة أجهزة إدارة مؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي ومنظومة التدبير المطبقة بها؛
- تقييم برامج ومشاريع البحث العلمي ومستوى إنجازيتها ومدى تحقيق الأهداف والنتائج المنتظرة؛
- تقييم كلفة وحجم الانفاق المخصص لكل مكون من مكونات المنظومة ولاسيما حجم التمويل المرصود له مقارنة مع الأهداف المنتظرة.

- داخلي: تنجزه السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي بكيفية دورية ومستمرة؛

- خارجي: يقوم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات

تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة

الأجهزة المحدثة في مجال التقييم وتتبع مسار إصلاح المنظومة

مهامها

- حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار؛
- مواكبة وتتبع إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته؛
- اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛
- تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.

المادة 57

لجنة وطنية
لتتبع ومواكبة
إصلاح منظومة
التربية
والتكوين
والبحث العلمي

رئيس الحكومة

المادة 56

لجان وزارية خاصة بتتبع نتائج عمليات التقييمات المنجزة بشأن كل مكون من مكونات المنظومة أو نشاط من أنشطتها واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء وتطوير أداء المنظومة على ضوء نتائج عمليات التقييم

السلطات الحكومية المختصة

10. أحكام انتقالية وختامية

10- أحكام انتقالية وختامية

آجال التنفيذ

تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون -الإطار آجالاً كاملة، وتحتسب ابتداءً من تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ. (المادة 58)؛

النشر

تدخل أحكام هذا القانون -الإطار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة الأحكام التالية بعده:
- تظل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون -الإطار في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها، حسب الحالة، طبقاً لأحكام هذا القانون -الإطار؛
- يتعين على الحكومة، وفق ما تم التنصيص عليه في هذا القانون -الإطار، أن تضم برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة.
(المادة 59)؛

شكرا على حسن تتبعكم